

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Preparación de la undécima consulta

Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

2. Alcance de la consulta

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en

consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**¹ (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**², en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**³ y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**⁴, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos⁵ y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁶.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

¹ <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**⁷, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**⁸, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO⁹. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](http://uis.unesco.org).

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: **Nicaragua**

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: **Ministerio de Educación**

Nombre de la persona de contacto: **Nora Cuadra Baquedano**

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: **cuadran@mined.gob.ni**

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹⁰

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ Sí

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación

☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

- Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

No aplica respuesta, debido a que el Estado de Nicaragua Ratificó la Convención, en julio de 1981: <https://goo.su/VxUbV15>

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

No aplica respuesta, debido a que el Estado de Nicaragua Ratificó la Convención.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☒ Sí ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?¹¹

☒ No

☐ Sí:

¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí ☒ No

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

El Ministerio de Educación nunca ha recibido notificación sobre violaciones al derecho de la Educación.

El Estado de Nicaragua garantiza el derecho a la Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, asegurando en los centros educativos públicos la educación gratuita.

Constitución Política de Nicaragua: asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf

Ley General de Educación, Ley N° 582: [LEY GENERAL DE EDUCACIÓN \(asamblea.gob.ni\)](http://leyes.asamblea.gob.ni/leyes/ley-general-de-educacion)

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5¹².*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

☒ Sí ☐ No

¹¹ Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

¹² En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

- En caso afirmativo, indique las referencias.

Constitución Política de Nicaragua con sus reformas: asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf
Ley General de Educación (Ley 582)
[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99)

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación¹³ y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b¹⁴.

☐ Los textos jurídicos¹⁵ prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:

- ☐ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
- ☐ En la educación primaria
- ☐ En la educación secundaria
- ☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ En la educación superior
- ☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

Constitución Política de Nicaragua con sus reformas: asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf
Ley General de Educación (Ley 582)
[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99)
ACUERDO MINISTERIAL N°. 018-2007:
<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/b34f77cd9d23625e06257265005d21fa/dad06efc622bd3f7062579c10076512d?OpenDocument>

¹³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

¹⁴ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

¹⁵ Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

El Artículo 27 de la Constitución Política enmarca este cometido estableciendo lo siguiente:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Constitución Política de Nicaragua con sus reformas: asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf

- ☐ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.
- ☐ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
 - ☐ En la educación primaria
 - ☐ En la educación secundaria
 - ☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional
 - ☐ En la educación superior
 - ☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

La Educación en Nicaragua es inclusiva y asegura el derecho a la Educación a todas y todos los Nicaragüenses en diferentes modalidades de estudio Modalidades flexibles:

- Educación Primaria a Distancia en el Campo
- Educación Primaria Extraedad
- Educación Primaria de Jóvenes y Adultos
- Educación Secundaria a Distancia en el Campo
- Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos

En Educación Preprimaria (Educación Inicial se atiende, además, preescolares comunitarios)

En Educación Superior:

- Universidad en el campo
- Universidad Abierta en Línea

En la enseñanza y formación técnica y profesional

El Instituto Nacional Técnico y Tecnológico cuenta con la Ley 1063, Ley Reguladora del INATEC, con sus reformas y reglamentos, que establece en sus principios rectores “la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato” (Arto. 4, inciso c y d). También tiene en sus principios rectores el enfoque de género, intergeneracional e intercultural (Arto. 4, inciso h), para su integración y desarrollo en los procesos de gestión de la educación técnica y capacitación. Esto se decreta con el fin de garantizar derechos, facultades y oportunidades educativas en igualdad de condiciones para responder a la diversidad de necesidades de las personas desde una educación inclusiva para mujeres y hombres.

El Modelo Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional Basado en Competencias (2018) sustenta la gestión del INATEC en uno de sus objetivos que establece brindar una “Educación Técnica y Formación Profesional integral, con enfoque y prácticas de género, comunidades indígenas, afrodescendientes, cambios climáticos y grupos con necesidades educativas especiales” (p. 7). Entre los ejes y prioridades de este modelo para la adquisición de las competencias profesionales, se incluyen temáticas transversales: calidad, cultura emprendedora, medioambiente, interculturalidad, seguridad e higiene del trabajo, género y discapacidad.

En cumplimiento a lo antes expuesto, en correspondencia con la Política Pública de Nuestro Buen Gobierno, a partir del 2007, entre las primeras acciones se cuenta la restitución del derecho a la gratuidad de la educación pública para todos y todas, en todos los niveles; oficializado mediante Acuerdo Ministerial No. 017-2007.

En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

Desde los distintos programas y estrategias que se implementan a través de la articulación con las instituciones de nuestro Buen Gobierno, se atiende a la población en general con programas inclusivos y ajustados al perfil de los grupos metas atendidos, como las Escuelas Municipales de Oficio, Educación Técnica de Campo, Programa Usura Cero, Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida, entre otros, donde participan jóvenes y adultos del campo y la ciudad, sin distinción de edad, que desarrollan y fortalecen sus capacidades, habilidades y destrezas que le permitan Aprender, Emprender y Prosperar desde su entorno considerando los desafíos de los nuevos tiempos.

☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:

☐ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

☐ En la educación primaria

☐ En la educación secundaria

☐ En la enseñanza y formación técnica y profesional

☐ En la educación superior

☐ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

Los planes de estudios están en correspondencia con todos los niveles y modalidades para asegurar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad

- ☐ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

El gobierno de Nicaragua acompaña a las familias nicaragüenses en respaldo a la educación de sus hijas e hijos a través de:

- Programa de Merienda Escolar
- Entrega de Paquetes escolares
- Textos gratuitos
- Bono complementario a bachilleres
- Educación intercultural Bilingüe (producción de materiales en lengua materna)

1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

Medidas generales:

- | | |
|---|--|
| ☐ La legislación contempla la educación inclusiva para todos | ☐ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles ¹⁷ |
| ☐ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos | ☐ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo ¹⁸ |
| ☐ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva ¹⁶ y aprenden a valorar la diversidad | ☐ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |

¹⁶ Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos](#), 2020, pág.14.

¹⁷ "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

¹⁸ Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua

☐ Otro:

El Ministerio de Educación implementa el Programa de las Consejerías de las Comunidades Educativas que están orientadas a promover la cultura de armonía, libre de todo tipo de discriminación y violencia.

Contribuye a la prevención de la discriminación y promueve el respeto a la diversidad cultural, a través de la implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades de la comunidad educativa y servidores públicos.

Elaboración de materiales educativos y normativos que contribuyen a la prevención de la discriminación y promueve la aceptación a la diversidad cultural, algunos documentos están contextualizados a la lengua materna de los pueblos de la costa Caribe Norte y Caribe Sur:

- Cartillas pedagógicas sobre educación integral de la sexualidad dirigida a todos los niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria) y con enfoque inclusivo.
- Cartilla sobre Derechos y Responsabilidades de niñas, niños y adolescentes paz para vivir bien para los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria
- Acuerdo Ministerial 134-2009 contra castigo físico y trato humillante. Acuerdo Ministerial 217 – 2006 contra actos ilícitos que violente su derecho desde el ámbito escolar
- Protocolo de Consejería de las Comunidades Educativas. Aspectos Generales. Acuerdos ministeriales 11-2020
- Protocolo en situaciones de Abuso Sexual. Acuerdo Ministerial 12-2020
- Protocolo en situaciones de Uso y Consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Acuerdo Ministerial 13-2020
- Protocolo en situaciones de acoso escolar (Bullying). Acuerdo Ministerial 14-2020
- Protocolo en situaciones de Hallazgo, Portación y Uso de Armas. Acuerdo Ministerial 15-2020
- Protocolo de acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de migración desde el MINED. 2021.
- Protocolo de acompañamiento a adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo 2022.

Consejerías de las Comunidades Educativas - MINED

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, decretó la gratuidad de la Educación que aporta sustantivamente a la reducción de la pobreza y asume como fin, el desarrollo humano pleno, para lo cual se incorpora la formación integral de niñas, niños, adolescente, jóvenes y adultos.

[DECLARACION-DIA-NACIONAL-DE-LA-EDUCACION.pdf \(mined.gob.ni\)](#)- 18 de diciembre 2007

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna, el Estado de Nicaragua garantiza el derecho a la Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, asegurando en los centros educativos públicos la educación gratuita.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género

- | | |
|--|--|
| ☐ La legislación prevé la igualdad de género en la educación | ☐ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza |
| ☐ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género | ☐ Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes |
| ☐ La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género | ☐ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género ²⁰ |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²¹ y prejuicios |
| ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas | ☐ Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) |
| ☐ Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género | ☐ Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) |
| ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ¹⁹ | |
| ☐ Otro: | |

¹⁹ "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

²⁰ Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²¹ "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Arto. 27. **De la Constitución Política**- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Ley General de Educación, Artículo 4. - De conformidad con la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

c) La formación de las personas sin distingos por razones de raza, credo religioso, posición política, sexo o condición social, para facilitar la participación de todos y todas en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna, el **Estado de Nicaragua garantiza** el derecho a la Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, asegurando en los centros educativos públicos la educación gratuita.

Constitución Política de Nicaragua: asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)²²?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☒ Sí ☐ No

²²

Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

Artículo 54 del Código de la Familia: Edad para contraer matrimonio. Son aptos legalmente para contraer matrimonio, el hombre y la mujer que hayan cumplido dieciocho años de edad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior los representantes legales de los adolescentes podrán otorgar autorización para contraer matrimonio, a los adolescentes con edad entre dieciséis y dieciocho años de edad.

Si hubiere conflicto respecto de la autorización referida, será resuelta en vía judicial, para lo cual se oirá el parecer de los interesados, la Procuraduría nacional de la familia y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.

Enlace:

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/bf20230a44cce90e06257d400064baa7?OpenDocument>

Minorías nacionales:

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

- | | |
|---|--|
| ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁴ |
| ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| ☒ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales |
| ☒ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales | ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁵ y prejuicios |
| ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales | |

²⁴ Véase la nota 15.

²⁵ Véase la nota 16.

☐ Otro²³:

La Educación en Nicaragua es inclusiva y asegura el derecho a la Educación a todas y todos los Nicaragüenses, sin ningún tipo de discriminación.

Por tanto, se asegura a todas y todos nicaragüenses las mismas normas educativas, medidas de acción y el incentivo de becas se garantizan para todos por igual.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

LEY N°. 28, ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS REGIONES DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA CON SUS REFORMAS INCORPORADAS

Artículo 11, numeral 5: La educación en su lengua materna y en español, mediante programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones y características de su medio ambiente, todo de acuerdo con el sistema educativo nacional.

Constitución Política de Nicaragua <https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf>

Arto. 27.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna, la Educación en Nicaragua es inclusiva y asegura el derecho a la Educación a todas y todos los nicaragüenses.

Pueblos indígenas:

☐ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas

☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas

☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas

☐ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural

- ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales
- ☐ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas
- ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☐ Otro:
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización²⁶
- ☐ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna
- ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos²⁷ y prejuicios

La Educación en Nicaragua es inclusiva y asegura el derecho a la Educación a todas y todos los nicaragüenses, sin ningún tipo de discriminación.

Por tanto, se asegura a todas y todos nicaragüenses la misma atención educativa.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La implementación de la Educación Intercultural Bilingüe/multilingüe se desarrolla en las regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, en el marco de la Ley No. 162, Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades originarias. Ley No. 582., Ley General de Educación. Ley No. 28 Ley de Régimen de autonomía. Ley No. 621. Ley de Acceso a la Información, Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia.

Aparte de contar con un amplio marco legal, en la implementación de la Educación intercultural para los pueblos originarios y afrodescendientes en la Costa Caribe, el Estado de Nicaragua, por medio del Sistema Educativo Nacional, está asegurando la implementación de la Educación Intercultural bilingüe/multilingüe, con una currícula propia, contextualizada y con pertinencia sociocultural y lingüística, también se desarrolla la formación docente con enfoque intercultural, asegurando que la currícula esté libre de todo tipo de actos de exclusión, xenofobia, estereotipos, prejuicios y racismo.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna, la Educación en Nicaragua es inclusiva y asegura el derecho a la Educación a todas y todos los nicaragüenses.

La Ley General de Educación, LEY N°. 582, establece en el Capítulo IV el Subsistema Educativo Autonomico Regional (SEAR) que organiza, dirige y gestiona la educación en los municipios y comunidades de las regiones autónomas de la Costa Caribe; Es el modelo de educación para las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Es un modelo

²⁶ Véase la nota 15.

²⁷ Véase la nota 16.

educativo participativo, el cual se gestiona de manera descentralizada y autónoma y que responde a las realidades, necesidades, anhelo y prioridades educativas de su población multiétnica, multilingüe y pluricultural.

[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A99)

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas²⁸:

- ☒ La legislación contempla su derecho a la educación
- ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☒ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación
- ☒ Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas²⁹
- ☐ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión
- ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³⁰
- ☐ Otro:
- ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ☐ Se proporciona asistencia auxiliar
- ☐ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles³¹
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos³² y prejuicios
- ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa
- ☐ Se imparten clases de idiomas a los recién llegados
- ☐ Se promueve la educación multilingüe e intercultural

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación implementó estrategias para garantizar el derecho a la educación con equidad y calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de migración, mediante el acompañamiento solidario con calidez humana en el marco del modelo educativo que tiene como centro al estudiante y como ejes transversales, el rol protagónico de la familia, el fortalecimiento de competencias orientadas a elevar la calidad del trabajo docente y el compromiso de la comunidad educativa en su conjunto. Para lo cual, se aprobó mediante Acuerdo Ministerial No. 17-2021 el "Protocolo para el acompañamiento a niñas, niños,

²⁸ "Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos" ([Informe de la UNESCO](#) "Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación", 2020, pág. 2).

²⁹ Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) "Handbook on the right to education", 2018, pág. 96.

³⁰ Véase la nota 15.

³¹ Véase la nota 13.

³² Véase la nota 16.

adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de migración desde el Ministerio de Educación”, donde se les brinda la oportunidad de matricular y recibir clases mientras completan la documentación académica del país de origen, en caso de no completar se realizan exámenes extraordinarios para reconocer e inscribir en Actas de Libros Especiales, lo anterior para garantizar el Derecho Humano a la Educación.

Inicio - MINED

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

No aplica

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☒ Sí ☐ No

- Explique.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) presentó el Plan Nacional de Respuesta (PNR) como instrumento normativo del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), para la articulación de los planes de respuesta, así como para el desarrollo de las políticas, estrategias, instrumentos conceptuales y metodológicos que permitan generar una planificación común a todos los actores de la respuesta a nivel institucional, sectorial y territorial.

MINED coordina la administración adecuada de los centros educativos designados como albergues temporales.

[Plan_Nacional_de_Respuesta_con_Enfoque_Multiamenaza_Nicaragua_2020.pdf](#)

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna. La Constitución Política de Nicaragua, establece que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

Personas con discapacidad:

☒ La legislación contempla su derecho a la educación

☒ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad

- ☐ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ☐ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ☐ Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ☐ Otro:
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³³
- ☐ Se proporciona asistencia auxiliar
- ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁴ y prejuicios
- ☐ Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En la Ley General de Educación en el artículo 16 establece las Finalidades de los Subsistemas, siendo la Educación Básica la destinada a favorecer el desarrollo integral de los estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad, con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.

Por su parte en el artículo 23 b.5 de define la Educación Básica Especial que tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad, se dirige a personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular.

Se desarrollará la filosofía de la inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran.

El tránsito de un grado a otro estará en función de las habilidades que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social.

b.6 Las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas están obligadas a desarrollar programas educativos que incorporen a las personas con habilidades diferentes, aplicando sistemas propios en los procesos de enseñanza - aprendizaje, que incluya las modalidades de aprendizaje aplicando métodos como el lenguaje por señas nicaragüenses.

En el Código de Familia en el artículo 279 establece el Derecho de acceso al sistema educativo, indicando que el padre o la madre procurarán educar y formar integralmente a sus hijos e hijas, facilitándoles el acceso al sistema educativo y orientarles

³³ Véase la nota 15.

³⁴ Véase la nota 16.

vocacionalmente a la elección de una profesión u oficio. En caso que el hijo o hija tuviese alguna discapacidad deberán procurarles educación especial o su rehabilitación en caso de ser necesario.

Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 38 Del derecho a una educación gratuita y de calidad

El Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico, el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, en sus respectivas competencias, garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a una educación gratuita y de calidad en un sistema inclusivo en todos los niveles educativos y a lo largo de la vida; todo con el fin de promover el respeto a los derechos humanos, la equidad entre hombres y mujeres, la diversidad humana, el medio ambiente, desarrollar el potencial humano, la autoestima, la personalidad, los talentos, la creatividad de las personas, aptitudes mentales y físicas.

Artículo 39 De la escolarización

Las personas con discapacidad se escolarizarán en el sistema de educación general recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que sean necesarios.

Se escolarizarán en escuelas de educación especial, de manera transitoria o definitiva, solamente a aquellos niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa, que no puedan beneficiarse del sistema de educación general y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 40 De la educación especial

La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza; particularmente los considerados obligatorios y gratuitos; favoreciendo su desarrollo integral, facilitando la adquisición de habilidades y destrezas, encaminados a conseguir una mayor integración social de la persona con discapacidad.

Concretamente, la educación especial tiene como finalidad a la consecución de los siguientes objetivos:

1. La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor autonomía;
2. La promoción de todas las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo armónico de su personalidad; y
3. La preparación antes referida debe dotar de los conocimientos pertinentes que sirvan de base para el acceso a la educación regular.

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/09cf45d6fc893868062572650059911e/ceb4c872243fa8310625886e006c6f18?OpenDocument>

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Ninguna, la educación en Nicaragua es inclusiva

Educandos de familias pobres:

- | | |
|--|---|
| ☐ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³⁵ |
| ☐ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³⁶ y prejuicios |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | |
| ☐ Otro: | |

Se considera que esta pregunta no aplica porque el Estado de Nicaragua garantiza el derecho a la Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad, asegurando en los centros educativos públicos la educación gratuita para todos sin discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

No existe segmentación.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la

³⁵ Véase la nota 15.

³⁶ Véase la nota 16.

comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010³⁷ y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia³⁸. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

- | | |
|---|--|
| ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos | ☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego |
| ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles | |
| ☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna | |

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

Se garantiza una educación de calidad, inclusiva, con equidad e igualdad de oportunidades, a través del Modelo de Educación Inicial para el Desarrollo Infantil (MEIDI), garantizando condiciones como: educación gratuita y de calidad, salud, nutrición, recreación y participación de la comunidad como pilar fundamental del MEIDI.

Para fortalecer la atención integral de niñas y niños de primera infancia, se realizan coordinaciones interinstitucionales para garantizar educación de calidad.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

- ☐ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

II ciclo (3 años de duración), equivalente al ingreso oportuno de las niñas y niños de 3 años en primer nivel, 4 años segundo nivel y 5 años tercer nivel.

- ☐ La educación preprimaria **no** es obligatoria

- ☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

³⁷ En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

³⁸ Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

II ciclo (3 años de duración)

Es totalmente gratuita y se garantizan las condiciones de acceso y cobertura, así como merienda escolar, paquetes y mochilas, materiales fungibles y didácticos.

☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

☐ Acceso limitado

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional

☐ Programas de baja calidad

☐ Falta de apoyo a las familias

☐ Otro:

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

2.2 Educación primaria y secundaria

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La Educación primaria inicia a partir de los 6 años de edad y se espera que cada niña y niño la complete en seis años de escolaridad.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

☒ La educación primaria es obligatoria

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

☒ La educación primaria es gratuita

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En Nicaragua, la Educación Primaria es completamente gratuita.

En nuestra Constitución Política, en los Art. 58 y 116 se hace referencia a la educación como un derecho social cuyo objetivo es la formación plena e integral del nicaragüense.

Nicaragua reconoce la vigencia de la convención internacional sobre los derechos del niño, señalado en el Art. 121. [Acceso a la educación]

El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley.

Nota: a partir del 11 de enero del 2007, por Decreto Ejecutivo N°. 116-2007, se estableció el «Día Nacional de la Educación», en reconocimiento y conmemoración que, en esa fecha, la Educación Básica y Media fue declarada gratuita y obligatoria, esto implica que a ninguna madre o padre de familia se le puede solicitar contribución de ningún tipo en los centros educativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Altas tasas de abandono escolar

☐ Programas de baja calidad

☐ Otro:

☐ Resultados de aprendizaje mediocres en:

Alfabetización básica

Conocimientos aritméticos

Aprendizaje socioemocional

Otro

☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

El primer ciclo tiene una duración de 3 años y la edad de matriculación es entre 12 y 13 años

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

El segundo ciclo de educación secundaria (10° y 11°), tiene una duración de dos años y la edad de matriculación es entre los 16 a 17 años.

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El artículo 121 de la Constitución Política establece que el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses, la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, la enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado.

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 43 regula que el Estado asegurará a las niñas, niños y adolescentes, la educación pública primaria gratuita y obligatoria, en condiciones de igualdad para el acceso y permanencia en la escuela. Ninguna niña, niño y adolescente quedará sin matrícula, derecho a realizar exámenes o recibir sus notas o diplomas por razones económicas en los Centros de Educación estatal.

En el artículo 23 de la Ley General de Educación literal C segundo párrafo regula que la Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular, y que es gratuita cuando se imparte en centros del Estado y dura cinco años.

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

Sí o No

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

En relación a la edad mínima para trabajar, de conformidad con el Código de Trabajo, se establece que son capaces para contratar en materia laboral, los mayores de dieciséis años de edad y en el artículo 131 del mismo Código se indica que la edad mínima para trabajar será de catorce años; la Constitución Política en el artículo 84 prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria.

Por otra parte, tanto la Ley General de Educación y la Constitución Política de Nicaragua establecen que la Educación Básica (Primaria) es obligatoria, donde los estudiantes al finalizar esta modalidad tienen una edad entre 11 y 12 años, por lo tanto, desde el punto de vista legal se respeta la edad mínima legal para trabajar sin que afecte la obligatoriedad de la enseñanza.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Poca preparación de los graduados de primaria |
| ☐ Altas tasas de abandono escolar | ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3³⁹ y 4.4⁴⁰ del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ La educación superior es gratuita
- ☒ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)
- ☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☐ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☒ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)
- ☐ Otro:

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

▪ Constitución Política de la República de Nicaragua

³⁹ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

⁴⁰ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

- Ley No. 1091, Ley de Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia Constitucional y otras Normas Fundamentales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 181 del 28 de septiembre de 2022.
- Leyes en materia de educación superior
- Ley No. 582, Ley General de Educación, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 150 del 03 de agosto de 2006 y sus reformas en texto consolidado en la Ley No. 1092, Ley de Digesto Jurídico Nicaragüense en la materia de Educación, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 72 del 21 de abril de 2022.
- Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 77 del 20 de abril de 1990, y sus reformas en texto consolidado en la Ley No. 1092-
- Ley No. 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 172 del 12 de septiembre de 2011 y su reforma y adición mediante Ley No. 1087, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 27 de octubre de 2021, ambas en texto consolidado en la Ley No. 1092.
- Ley No. 1088, Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 27 de octubre de 2021.
- Ley 1114: Ley de reforma a la ley 582: ley general de educación y adición a la ley 89: ley de autonomía de las instituciones de educación superior. Aprobada el 06 de abril del 2022, ratifica las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades.
- Ley 1176: Ley de Reformas y Adición a la Ley Nº. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley Nº. 582, Ley General de Educación, aprobada el 06 de diciembre del 2023, ratifica las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior |
| ☐ Programas de baja calidad | |
| ☐ Resultados del aprendizaje mediocres | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☒ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☒ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☒ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☒ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

La Alfabetización forma parte de los programas educativos que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la población nicaragüense, la que permite, alcanzar el aprendizaje inicial en lectoescritura, para la continuidad educativa en las modalidades de Primaria de Jóvenes y Adultos, permitiendo el itinerario formativo que les acredita como egresados de educación primaria para jóvenes y adultos y a la vez continuar su formación

en las modalidades de Secundaria de Jóvenes y Adultos. Toda esta oferta educativa es gratuita y se certifica en cada uno de los grados, ciclo o niveles de aprendizaje.

Los aprendizajes parten de los presaberes de los protagonistas, o sea que toma en cuenta su experiencia, como parte de su propia formación, además se implementa la habilitación laboral como formación integral, cuyos avances son certificados a través del Tecnológico Nacional (INATEC)

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

☐ Acceso limitado

☐ Falta de financiación

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Programas de baja calidad

☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional

☐ Otro:

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

☐ Control e inspecciones estatales

☐ Salud y saneamiento

☐ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)

☐ Infraestructura

☐ Planes de estudio

- ☐ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula (si procede)
- ☐ Otro:

El artículo 5 literal D) de la Ley General de Educación establece Ampliar la infraestructura y plazas de maestros para garantizar el derecho educativo en todo el país, los cuales deberán responder a las demandas sociales y a las necesidades locales que se concretan en la educación.

Asimismo, de conformidad con la ley 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo” y la ley 582, “Ley General de Educación”, el Ministerio de Educación es la Institución del Estado a cargo de dirigir y administrar el Subsistema de Educación Básica, Media y Formación Docente, tiene la función de formular y proponer la política, planes y programas de infraestructura y equipamiento escolar del subsistema, prestando atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, entre ellos el estudiante y su ambiente, por lo cual el Ministerio de Educación aprobó mediante Acuerdo Ministerial las “Normas, Criterios y Parámetros para la Planificación, Diseño y Construcción de Espacios Educativos y Edificios Públicos Educativos (EPE), que regulan las nuevas intervenciones de infraestructura de las instituciones educativas públicas de Nicaragua, en las que se presten los servicios de Educación Básica y Media, y constituye una herramienta técnica de carácter orientador para planificar, programar y proyectar la construcción, reemplazo, ampliación o rehabilitación de centros educativos.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

Normas de infraestructura MINED, Normas NTON, Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-07), Ley de contrataciones públicas y Manual de administración de contratos.

Además, para asegurar un entorno seguro y libre de violencia o acoso, se implementa protocolo de actuación ante situaciones que afectan el bienestar y tranquilidad de la comunidad educativa:

- Acuerdo Ministerial 134-2009 contra castigo físico y trato humillante. Acuerdo Ministerial 217 – 2006 contra actos ilícitos que violente su derecho desde el ámbito escolar
- Protocolo de Consejería de las Comunidades Educativas. Aspectos Generales. Acuerdos ministeriales 11-2020
- Protocolo en situaciones de Abuso Sexual. Acuerdo Ministerial 12-2020
- Protocolo en situaciones de Uso y Consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Acuerdo Ministerial 13-2020
- Protocolo en situaciones de acoso escolar (Bullying). Acuerdo Ministerial 14-2020

- Protocolo en situaciones de Hallazgo, Portación y Uso de Armas. Acuerdo Ministerial 15-2020
- Protocolo de acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de migración desde el MINED. 2021.
- Protocolo de acompañamiento a adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo 2022.
- Consejerías de las Comunidades Educativas - MINED

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- | | |
|--|--|
| ☐ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Violencia en las escuelas | ☐ Apoyo insuficiente de los padres a la educación |
| ☐ Costo de la educación | ☐ Larga distancia entre el hogar y la escuela |
| ☐ Conflictos o crisis | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☒ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente

- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☒ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☒ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

El Sistema Educativo Nacional de Nicaragua, implementa un marco legal y políticas educativas, estableciendo el derecho a la educación para todas y todos sin distinción de raza, religión o credo político.

A través de las Universidades, Centros Técnicos y Tecnológicos y Escuelas Normales de Formación Superior se atiende la Formación Inicial Docente, y Formación Continua y Desarrollo Profesional.

Para ejercer la profesión docente debe contar título que lo acredite según el nivel educativo y especialidad que atenderá.

Se asegura la formación continua para todo el magisterio nacional de forma permanente y gratuita, se brindan formación postgraduada a nivel de maestrías y especialidades, doctorados y diplomados asimismo se realizan reconocimientos a las mejores prácticas educativas.

Las convocatorias de puesto para la selección de personal docente son abiertas, brindando igualdad de oportunidad a hombres y mujeres.

Los procesos de contratación y de formación continua para docentes, se hace en el marco de la inclusión, desde la restitución de derechos a un trabajo digno para el buen vivir.

Para aportar a la mejora del desempeño docente se realiza acompañamiento pedagógico, cuyos resultados permiten preparar un plan de mejora para fortalecer la acción didáctica.

El salario de los docentes, está en correspondencia a las horas diarias laboradas (comparables con otras profesiones).

Para nombrar a un docente, como requisito debe estar titulado.

En cada delegación de educación hay Asesores Pedagógicos que supervisan el desempeño y orientan según necesidad de los docentes, de acuerdo al nivel y modalidad que atiendan (primaria, secundaria, otros).

El Ministerio de Educación en su conducción a nivel central y territorial ha brindado espacios a mujeres profesionales tales como: Ministra, Viceministra Administrativa Financiera y

Directoras Generales, así como, en los Centros Educativos supero el numero de mujeres en el cargo de dirección.

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- | | |
|---|--|
| ☐ Escasez de personal docente | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | ☐ Elevado número de alumnos por docente |
| ☐ Falta de centros de formación | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7⁴¹ de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos
- ☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos
- ☐ Otro:

⁴¹ En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Los planes y programas, tienen un enfoque centrado en el ser humano, donde se considera a la persona como sujeto social con capacidades para realizar múltiples procesos. Para asegurar la educación en materia de derechos humanos se contemplan las asignaturas: Creciendo en Valores, Derechos y Dignidad de las Mujeres y como eje transversal donde se enfatizan los derechos ciudadanos, fomentando el desarrollo de comportamientos armoniosos y fraternos para formar una sociedad más humana, sociable y respetuosa entre las personas, tomando en cuenta los derechos humanos.

Como asignatura específica de los planes y programas de estudios se fortalecen los valores y la comunicación afectiva, asertiva, promoviendo un ambiente de paz, solidaridad, armonía y hermandad entre cada ciudadano nicaragüense y con los pueblos del mundo.

Desde el programa de las Consejerías de las comunidades educativas se desarrollan diferentes actividades extracurriculares donde se abordan temas con enfoque de derechos humanos, orientado a la formación integral.

3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal⁴².

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

☐ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación⁴³ se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. *Especifique.*

Constitución Política de Nicaragua: Título VII.- Educación y Cultura , Arto. 116, 117, 121,123 y 124.

Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados

<https://es.scribd.com/doc/74399781/Manual-Para-El-Funcionamiento-de-Los-Centros-Privados-2010>

☐ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). *Especifique.*

EL Ministerio de Educación, a través del Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados 2010, regula la educación privada.

⁴² Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

⁴³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

<https://es.scribd.com/doc/74399781/Manual-Para-El-Funcionamiento-de-Los-Centros-Privados-2010>

☐ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. [Especifique.](#)

El literal C del artículo 38 del Código de Familia establece las obligaciones de los integrantes del núcleo familiar, entre estos promover el respeto e igual de derechos mediante “c) El eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la protección, formación moral y educación de los hijos e hijas, para que se desarrollen plenamente en todas las facetas de la vida para insertarse, armónicamente, como ciudadanos dignos en la sociedad”.

Por su parte, en el artículo 279 del Código de Familia establece el Derecho de acceso al sistema educativo, regulando que el padre o la madre procurarán educar y formar integralmente a sus hijos e hijas, facilitándoles el acceso al sistema educativo y orientarle vocacionalmente a la elección de una profesión u oficio. En caso que el hijo o hija tuviese alguna discapacidad deberán procurarles educación especial o su rehabilitación en caso de ser necesario.

☐ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. [Especifique los ámbitos que abarca.](#)

☐ Inscripción

☐ Control e inspecciones estatales

☐ Cualificaciones de los docentes

☐ Salud y saneamiento

☐ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)

☐ Infraestructura

☐ Planes de estudio

☐ Número de alumnos por docente

☐ Pago de matrícula

☐ Cierre de escuelas

☐ Otro:

Título II: Apertura y Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados

- Capítulo I: Autorización, Cambio de Local, Ampliación o Cierre de Niveles y Modalidades de Centros

ARTO 38 AL ARTO 43

<https://es.scribd.com/doc/74399781/Manual-Para-El-Funcionamiento-de-Los-Centros-Privados-2010>

- Explique.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

- | | |
|--|--|
| ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico | ☐ Problemas de equidad e inclusión |
| ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional | ☐ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión |
| ☐ Elevado número de alumnos por docente | |
| ☐ Otro: | |

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

3.5 Educación digital

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión⁴⁴.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☐ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

Constitución y leyes: La Ley General de Educación, Ley 582, menciona que es objetivo de la Educación Básica el «desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan el educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías».

Políticas, planes y estrategias: El Plan Nacional de Educación 2022-2026 establece una cultura digital para la creatividad, la innovación y el emprendimiento en los estudiantes a través del dominio y uso de la tecnología. Además, se garantiza la integración de nuevas tecnologías con fines educativos.

- ❑ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)
- ❑ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación
- ❑ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales⁴⁵, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades
- ❑ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando
- ❑ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza
- ❑ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación
- ❑ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costo eficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

La Ley No. 787- Ley Protección de Datos Personales, aprobada el 21 de marzo del 2012 garantiza el derecho a la privacidad personal, familiar y el derecho a la autodeterminación informativa. La Ley tiene por objeto la protección de la persona natural o jurídica frente al tratamiento de datos personales en ficheros de datos públicos y privados.

- Aprobación de la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025”, bajo el DECRETO PRESIDENCIAL N°. 24-2020, aprobado el 24 de septiembre de 2020. Con el objeto:

Garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio, que permita el aprovechamiento de las TIC's como herramienta que contribuya a la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible del país

- Se han implementado programas de capacitaciones para docentes sobre competencias digitales, estas formaciones se enfocan en temas como el uso de herramientas digitales en el aula, la creación de recursos educativos digitales y la integración de nuevas tecnologías en el aprendizaje.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- | | |
|--|---|
| ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles | ☐ Acceso limitado a Internet o a la electricidad |
| ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital | ☐ Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.) |
| ☐ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad | ☐ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales |
| ☐ Otro: | ☒ Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional |
| | ☐ Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente |
| | ☐ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

☐ Los resultados del seguimiento se hacen públicos. [Indique el enlace.](#)

☒ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares

☒ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación

☒ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

☒ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

☒ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia

☒ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

No aplica

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

☐ Limitaciones presupuestarias

☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto

☐ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles

☐ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables

☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes

☐ Otro:

No aplica

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No aplica

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados
- ☒ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ☐ Otro: